

0060948-40.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Rodrigues Pereira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

Muito embora não se veja na sentença recorrida ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, certo é que assiste razão ao Nobre representante do Ministério Público no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Rua 2 - 1º Piso - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: 2127.9011 - E-mail: sp6cr@tjsp.jus.br

0060948-40.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0060948-40.2009.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Rodrigues Pereira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

Muito embora não se veja na sentença recorrida ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, certo é que assiste razão ao Nobre representante do Ministério Público no que se refere à fixação da pena, uma vez que lançada com evidente erro material na decisão embargada, e que pode, excepcionalmente, ser sanado pela via dos embargos declaratórios. Nesse sentido: "Admitem-se embargos de declaração, excepcionalmente, para corrigir patente erro de fato" (STF - RE - Rel. Luiz Gallotti - RT 431/244 e RTJ 57/145).

Assim, RECEBO os presentes embargos e passo a declarar a sentença de fls. 403/412, para que dela fique constando, a partir da dosimetria da pena, a seguinte redação: "Em razão da primariedade dos agentes, tem aplicação o que dispõe o §4º do art. 33

da nova Lei, mas pela quantidade expressiva de drogas que os acusados portavam, não comprovaram que exerciam atividade lícita, fatos que chegam a sugerir que não são traficantes ocasionais, mas habituados à atividade criminosa em questão, razão pela qual reduzo a pena dos três réus em 1/3, tornando-a definitiva em três anos e quatro meses de reclusão e trezentos e trinta e quatro dias multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra THAIS FRANCISCA DA SILVA, R.G. nº 47.215.084, VANDERSON ALMEIDA TORRES, R.G. nº 46.641.079, e LUIZ RODRIGUES PEREIRA, R.G. nº 33.609.417, e os condeno, cada um, ao cumprimento de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento de trezentos e trinta e quatro dias multa, todos por infração ao artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, e absolvo os réus LUIZ e VANDERSON da imputação do artigo 35 da lei 11.343/06, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07 que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º da lei 8.072/90."

No mais, fica mantida a sentença tal como lançada.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2013.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA